

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1282/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์
นายมา สินสอน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

ป.วิ.อ. มาตรา 172

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยและขอให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษคดีอาญาอื่น
จำเลยให้การปฏิเสธ และมีได้มีการสอบถามในเรื่องที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ ทั้งไม่
ปรากฏในสำนวนว่าจำเลยเป็นคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ
ดังนี้ จึงไม่อาจนับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาที่โจทก์ขอให้นับโทษ
ต่อนั้นได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕, ๓๕๗
นับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๙๒๙/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๕
จำคุก ๑ ปี คำให้การชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม

คงจำคุก ๘ เดือน ให้นับโทษต่อจากคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๐๙๖/๒๕๒๘ ของศาล
ชั้นต้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ลักตาข่ายไปจากการครอบ
ครองของผู้เสียหาย.....แต่คดีนี้จำเลยให้การปฏิเสธและมิได้มีการสอบถามในเรื่องที่
โจทก์ขอให้นับโทษต่อ ทั้งไม่ปรากฏในสำนวนว่าจำเลยในคดีนี้เป็นจำเลยคนเดียวกับ
จำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๙๒๙/๒๕๒๘ หมายเลขแดงที่ ๑๐๙๖/๒๕๒๘ของศาล
ชั้นต้นแต่อย่างใด จึงไม่อาจนับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีดังกล่าว
ได้

พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕
(๑)วรรคแรก จำคุก ๑ ปี คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำ
คุก ๘ เดือน ส่วนคำขอให้นับโทษต่อให้ยก.

(ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

ศาลจังหวัดสุรินทร์ - นายประชิต ศรศักดิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย บุญอินทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ